

DROIT FONCIER

Par : Abir NAIMI & EL Mehdi SELLAMI

1. Introduction
2. Régime traditionnel :
3. Régime d'immatriculation foncière
4. La notion de la propriété
5. Les Statuts Fonciers
6. Les procédures d'immatriculation



1) Introduction .

Partout dans le monde, le régime foncier joue un rôle prépondérant dans l'essor de l'activité économique. Il est modelé en fonctions des options idéologiques et politiques du pays. Il est organisé de façon répondre aux exigences de chaque système économique et aux aspirations de chaque société.

Au Maroc la propriété privée en matière foncière est soumise à une dualité de droits due à la coexistence d'un droit traditionnel et d'un droit d'immatriculation foncière dit moderne qui remonte à 1913.

Donc e système foncier au Maroc se divise en deux régimes : **Régime traditionnel** et **Régime d'immatriculation foncière**

2) Régime traditionnel :

Régi par les principes du droit musulman et les coutumes locales, ses caractéristiques sont :

- L'absence de publicité des droits prétendus ;
- La méconnaissance par les tiers, de l'immeuble concerné, ...
L'insécurité des transactions ;
- La difficulté d'accès aux crédits ;
- La faiblesse de l'investissement ;
- La multitude des litiges entre riverains et d'autres

3) Régime d'immatriculation foncière

a) L'immatriculation ?

L'immatriculation foncière est une procédure administrative qui vous permet d'inscrire et d'enregistrer votre propriété sur des registres, appelés titres fonciers

Le régime de l'immatriculation est instauré au Maroc par le Dahir du (9 ramadan 1331) **12 aout 1913 tel que modifié et complété par la loi 14-07.**

A titre de rappel, la source principale de ce régime est l'ACT DE TORRENS au nom de son auteur SIROBERT DE TORRENS qui a créé le même système en Australie en 1958.

b) Avantages d'immatriculation ?

1. L'immatriculation foncière valorise votre **propriété** : La valeur d'une propriété immatriculée est incontestablement plus élevée que celle **d'une propriété**
2. L'immatriculation foncière simplifie les transactions immobilières. L'immatriculation vous permet d'identifier la juste valeur de **votre patrimoine**.
3. L'immatriculation foncière vous offre un meilleur accès au crédit. Le titre foncier vous permet d'être reconnu comme **propriétaire**.
4. L'immatriculation foncière protège les titulaires de droits réels ou de servitudes.

4) La notion de la propriété ?

Définition

- C'est le pouvoir exclusif d'une personne sur un bien
- Un droit absolu sur une chose

Les types de propriétés ?

- La propriété individuelle (privée)
- La propriété collective

5) Les Statuts Fonciers ?

1. **Le Melk** : Ce régime désigne la propriété immobilière régie par le droit musulman de rite malékite. regroupe aujourd'hui 74,2% de la superficie agricole
2. **Collectives** : Ce régime désigne les territoires des tribus - Collectivités ethniques, soumises à la tutelle de l'administration du Ministère de l'Intérieur
3. **Guich** : Ce sont des terres que l'Etat makhzenien avait concédées en jouissance à des tribus en contrepartie d'un service rendu, à caractère militaire
4. **Habous** est une institution du droit musulman d'après laquelle le propriétaire du bien le rend inaliénable pour en affecter la jouissance au profit d'une œuvre pieuse ou d'utilité générale, et il est divisé en :

Habous public : exploitations agricoles ou immeubles et fonds de commerce

Habous de famille : La jouissance est réservée à une personne déterminée jusqu'à l'extinction des bénéficiaires. Puis il tombe dans le habous public

5. **Immeubles Domaniaux** : des terrains qui appartiennent à l'Etat, et il existe le domaine public, et le domaine privé de l'Etat

6) Les procédures d'immatriculation ?

- **Procédure ordinaire d'immatriculation foncière** : Prévue par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles tels que modifié et complété par la loi 14-07).
- **Procédure spéciale d'immatriculation foncière** : Cette procédure se divise en deux parties essentielles : Procédures spéciales d'immatriculation sans publicité : (terrain collectif, terrain domanial, expropriation, déclassement) et Procédures spéciales d'immatriculation

avec publicité : (opposition, terrain domanial, déclassement,
associations syndicales de propriétaires)